

1013720-03.2021.8.26.0577

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Patrícia Helena Feitosa Milani

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... com cobertura para o caso de furto e roubo no valor de mercado do bem. Em janeiro de 2021 o bem foi furtado (B.O. 0000175523/2021 - fls.44/45), o autor comunicou o sinistro e entregou os documentos solicitados bem como as duas chaves (principal e reserva) do veículo a fim de receber o valor do seguro, o que não aconteceu pois houve suspensão de seu processo indenizatório porque a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Cível

Avenida Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

1013720-03.2021.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1013720-03.2021.8.26.0577 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Thiago Cassio Chaves Farias

Requerido:

Guard Proteção Veicular Inteligente

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Feitosa Milani

Vistos.

Trata-se de ação ordinária de cobrança proposta por Thiago Cassio Chaves Farias em face de Guard Proteção Veicular Inteligente visando ao ressarcimento do valor de R\$57.642,00, corrigido. Consta da inicial que o autor adquiriu, em outubro de 2019, um veículo Marca Caoa Cherry, modelo ARRIZO 5, placa CUJ1928 e celebrou com a requerida um seguro total do veículo com vigência a partir de 29.7.2020 -conforme apólice de nº 530/2020 (fls. 9/11)- com cobertura para o caso de furto e roubo no valor de mercado do bem. Em janeiro de 2021 o bem foi furtado (B.O. 0000175523/2021 - fls.44/45), o autor comunicou o sinistro e entregou os documentos solicitados bem como as duas chaves (principal e reserva) do veículo a fim de receber o valor do seguro, o que não aconteceu pois houve suspensão de seu processo indenizatório porque a empresa requerida encaminhou requerimento à Polícia Civil com a finalidade de instauração de inquérito policial visando a apuração do crime de furto bem como do crime de incêndio. O argumento do pedido foi a suspeita de fraude para recebimento do seguro pois o veículo só poderia ser ligado por meio da chave original. A empresa requerida também contratou parecer técnico consultivo (fls. 125/138) para confirmar a viabilidade dos fatos narrados no B.O. O autor alegou a obrigação da indenização e pediu a procedência da ação. Juntou documentos (fls. 6/72).

Gratuidade deferida a fl. 87.

Em contestação às fls. 91/108, a requerida alegou que não é uma seguradora mas sim uma entidade sem fins lucrativos (fls. 95 e 112/114)- um programa de assistência mútua inteligente- que disponibiliza um rol de benefícios e amparo em situações

indicadas em seu regulamento e enfatiza o rateio das despesas entre seus associados. Relatou que constatou através do GPS que o veículo saiu do local onde estava estacionado e seguiu até o local onde o GPS deixou de registrar sua localização e lá mesmo o veículo foi encontrado queimado em razão de incêndio criminoso. Enfatizou que a comunicação do sinistro se deu após três horas do acontecido- o que violou norma contratual- e juntou parecer técnico que concluiu pela impossibilidade do furto- se todos os protocolos de uso estabelecidos pela fabricante para garantir a segurança veicular tivessem sido observados pelo proprietário. Juntou documentos(fls. 109/147).

Réplica (fls. 157).

É o relatório.

Decido.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, o antecipado julgamento dos pedidos, com resolução do mérito se impõe, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, uma vez que as questões controvertidas são de direito e fato, e a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas.

O pedido é improcedente.

Cumpra observar, inicialmente, que, embora a ré seja uma associação sem fins lucrativos (fls. 95 e 112/114), tal circunstância não elide a existência de relação de consumo, de forma que, ao caso presente, se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, pressupõe, além da hipossuficiência do consumidor, a verossimilhança do direito alegado. Em outras palavras, não está o consumidor isento de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Inexistem dúvidas acerca da contratação da proteção automotiva, bem como sobre o furto do veículo, que ocorreu durante o período da sua vigência, conforme registrado no Boletim de Ocorrência de fls.44/45, fatos que não foram objeto de impugnação por parte da ré.

A recusa da ré em pagar a indenização contratada ocorreu por conta de suspeita de fraude- uma vez que o veículo só seria acionado com uso da chave original, devidamente codificada e próxima do painel do veículo- e por conta da comunicação do furto não ter ocorrido imediatamente conforme previsão contratual.

Além disto o regulamento da proteção contratada prevê, em seu art. 7.11. que "a associação reserva o direito de contratar investigação especializada (sindicância) ou perícia técnica a fim de levantar eventuais irregularidades a respeito da natureza do acidente e eventuais fraudes" (fl.33). Às fls. 121 vemos que a diretoria da empresa requerida decidiu por unanimidade suspender o processo indenizatório, com consequente encaminhamento de requerimento à Polícia Civil, com finalidade de instauração de inquérito policial para a efetiva apuração do crime de furto do veículo.

Porém, após essa grave alegação de suposta fraude em contestação, o autor não rebateu estas alegações em réplica nem apresentou ou requereu provas que fossem de encontro aos argumentos apresentados pelo perito contratado pela empresa requerida, obrigação que lhe competia, de forma que reputa-se indevida a indenização postulada.

Neste sentido:(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - FURTO - INDÍCIOS DE FRAUDE - INDENIZAÇÃO RECUSADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA. - Embora as associações de proteção veicular não possam firmar contratos de seguro, na prática, o serviço que oferecem é extremamente parecido - senão idêntico - àquele ofertado por seguradoras, por isso, é possível a aplicação das regras do contrato de seguro ao contrato firmado com as referidas associações, ainda que por analogia - É justa a recusa ao pagamento de indenização ao associado se a investigação promovida pela associação indica a possibilidade de fraude, sobretudo porque a parte autora, conquanto possível, não produziu provas de suas alegações de que o veículo teria sido furtado - Recurso não provido. Sentença

mantida.(TJ-MG - AC: 10000211132790001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2021)

Assim, legítima a negativa da requerida.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e JULGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, art. 487, I, do CPC/2015.

Custas e eventuais despesas pela parte autora, além da honorária advocatícia, em 10% do valor da causa atualizado/da condenação. Observe-se o art. 98, §§ 2º e 3º do CPC/2015, quando concedida a gratuidade no curso da lide.

Em caso de apelação, intime-se a parte apelada às contrarrazões, e após certificado o valor do preparo, subam os autos ao E. Tribunal.

P.I.C.

São José dos Campos, 12 de dezembro de 2022.